

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1654/2532

พนักงานอัยการ จังหวัด กาญจนบุรี โจทก์
นาย เกรียงไกร หรือ ไกร หรือ ไก่อ ยอด
วงศ์ กับพวก

จำเลย

ป.อ. มาตรา 289 (5)

จำเลยยิงผู้ตายและผู้เสียหายต่อเนืองกันทีละคนโดย ไม่มีพฤติการณ์ที่เป็นการ
ทารุณโหดร้ายแต่ละคน แม้จะมีผู้ถึงแก่ความตายเพราะถูก จำเลยยิงถึง 7 คน ก็ยัง
ถือ ไม่ได้ว่าเป็นการกระทำทารุณโหดร้าย จำเลยจึงไม่มีความผิดตามประมวล
กฎหมายอาญา มาตรา 289(5) เมื่อลงโทษประหารชีวิตจำเลยแล้ว ก็ไม่อาจนำโทษจำ
คุกมารวมอีกได้ คงให้ประหารชีวิตจำเลยสถานเดียว.

จำเลยยิงผู้ตายและผู้เสียหายต่อเนืองกันทีละคนโดย ไม่มีพฤติการณ์ที่เป็นการ
ทารุณโหดร้ายแต่ละคน แม้จะมีผู้ถึงแก่ความตายเพราะถูก จำเลยยิงถึง 7 คน ก็ยัง
ถือ ไม่ได้ว่าเป็นการกระทำทารุณโหดร้าย จำเลยจึงไม่มีความผิดตามประมวล
กฎหมายอาญา มาตรา 289(5) เมื่อลงโทษประหารชีวิตจำเลยแล้ว ก็ไม่อาจนำโทษจำ
คุกมารวมอีกได้ คงให้ประหารชีวิตจำเลยสถานเดียว.

(เสียง ตีวีมล-ปชา วรรณพินิจ-วีระชัย สุตรสุวรรณ)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ